



PUTUSAN

Nomor 105/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mizan Als Mizan Bin Abdul Hamid;
Tempat lahir : Sungai Jingah;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 26 November 1987;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Aluh-Aluh Besar No. 84 RT.01
Kecamatan Aluh- Aluh, Kabupaten Banjar;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan pada peradilan tingkat pertama tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah menjelaskan hak – hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya, akan tetapi diperadilan tingkat bading Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Rahmi Fauzi, SH. dan kawan-kawan sebagai Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah No.15/PID/SK/2021/PN MTP pada tanggal 5-5-2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Mei 2021 Nomor 105/PID.SUS/2021/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 3 Mei 2021 Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Maret 2021, No. Reg. Perk.: PDM-018/Marta/EKU.2/02/2021, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa terdakwa MIZAN Als MIZAN Bin ABDUL HAMID pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Aluh-aluh besar, Rt. 01, Kec. Aluh-aluh, Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha Penyimpanan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 18.30 WITA, saksi HENDRY BAHTIAR dan saksi DENNIS ELLANDA (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Banjarbaru) menerima laporan dari masyarakat bahwa ada yang melakukan aktifitas penyimpanan bahan bakar disebuah rumah, kemudian para saksi mendatangi kediaman terdakwa yang terletak di Desa Aluh-aluh besar, Rt. 01, Kec. Aluh-aluh, Kabupaten Banjar guna melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat tersebut, lalu ditemukan didalam sebuah bangunan dari kayu/ sebuah Gudang dan didalam Gudang tersebut ditemukan barang-barang berupasebanyak kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang dimuat kedalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum warna biru yang terbuat dari plastik yang masing-masing drum tersebut berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah kurang lebih sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang berisikan kurang lebih 100 (seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna biru merek Panasonic, No.Model GA-126JAK, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan Panjang $\pm$ 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) buah selang warna putih dengan Panjang $\pm$ 25 (dua Puluh lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan cara membeli dari PT.RESHA RABBY LESTARI berdasarkan surat DO (delivery Order) nomor: 12716/RRL/VII/SRTB/2020, tanggal 13 Juli 2020 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter bbm solar yang dikirim dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki warna biru putih bertuliskan PT. JRM dengan no. pol : DA 8924 PN, BBM jenis solar tersebut dibeli seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 5.000,- (lima ribu) liter BBM jenis solar, dengan harga perliter BBM jenis Solar tersebut seharga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah dan dijual kembali secara eceran oleh terdakwa seharga seharga Rp.6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liter;
- Bahwa untuk mendapatkan ijin usaha dalam kegiatan hilir dari menteri energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga harus dalam bentuk usaha yang berbadan hukum Indonesia seperti koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta, dan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik Negara, bukan diperuntukan untuk perorangan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin usaha kegiatan hilir minyak dan gas bumi, namun saat diminta untuk menunjukkan surat izin yang dimaksud terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dilakukan tanpa izin usaha Penyimpanan dari Pemerintah Cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Aluh-aluh untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 53 huruf c Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

AT A U

KEDUA

Bahwa terdakwa MIZAN Als MIZAN Bin ABDUL HAMID pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Aluh-aluh besar, Rt. 01, Kec. Aluh-aluh, Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha Niaga", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 18.30 WITA, saksi HENDRY BAHTIAR dan saksi DENNIS ELLANDA (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Banjarbaru) menerima laporan dari masyarakat bahwa ada yang melakukan aktivitas penyimpanan bahan bakar disebuah rumah, kemudian para saksi mendatangi kediaman terdakwa yang terletak di Desa Aluh-aluh besar, Rt. 01, Kec. Aluh-aluh, Kabupaten Banjar guna melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat tersebut, lalu ditemukan didalam sebuah bangunan dari kayu/ sebuah Gudang dan didalam Gudang tersebut ditemukan barang-barang berupa sebanyak kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang dimuat kedalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum warna biru yang terbuat dari plastik yang masing-masing drum tersebut berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah kurang lebih sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang berisikan kurang lebih 100 (seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna biru merek Panasonic, No.Model GA-126JAK, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan Panjang $\pm$ 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) buah selang warna putih dengan Panjang $\pm$ 25 (dua Puluh lima) meter;
- Bahwa terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan cara membeli dari PT.RESHA RABBY LESTARI berdasarkan surat DO (delivery Order) nomor: 12716/RRL/VII/SRTB/2020, tanggal 13 Juli 2020 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter bbm solar yang dikirim dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki warna biru putih bertuliskan PT.JRM dengan no.pol: DA 8924 PN, BBM jenis solar tersebut dibeli seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 5.000,- (lima ribu) liter BBM jenis solar, dengan harga perliter BBM jenis Solar tersebut seharga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah dan dijual kembali secara eceran oleh terdakwa seharga seharga Rp.6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual Bahan Bakar jenis Solar tersebut sebanyak 385 (Tiga Ratus Delapan Puluh lima) liter atau Rp. 2.464.000,- (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dari uang penjualannya;
- Bahwa untuk mendapatkan ijin usaha dalam kegiatan hilir dari menteri energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga harus dalam bentuk usaha yang berbadan hukum Indonesia seperti koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta, dan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik Negara, bukan diperuntukan untuk perorangan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin usaha kegiatan hilir minyak dan gas bumi, namun saat diminta untuk menunjukkan surat izin yang dimaksud terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dilakukan tanpa izin usaha Niaga dari Pemerintah Cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Aluh-aluh untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 53 huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) tanggal 26 April 2021, No. Reg. Perk.: PDM – 018/Marta/EKU.2/02/2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIZAN Als MIZAN Bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha Niaga” sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIZAN Als MIZAN Bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas



juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU: 0220003771223, MIZAN tanggal Trx:2020-07-14, skj 13:46:02 No. struk 24, untuk pembelian minyak solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga Rp 6.400/liter dengan total sebesar Rp 1.344.000,00
- 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU: 0220003771223, MIZAN tanggal Trx:2020-07-14, skj 13:47:03 No. struk 25, untuk pembelian minyak solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter seharga Rp 6.400/liter dengan total sebesar Rp 1.120.000,00;

Dirampas untuk dimusnahkan

- $\pm$ 4.500 (empat ribu lima ratus) liter BBM jenis Solar yang dimuat didalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum plasrik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter, yang masing-masing drum diisi sebanyak $\pm$ 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah drum plastik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang dimuat sebanyak $\pm$ 100 (seratus) liter BBM jenis Solar;
- 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna Biru merk Panasonic No. Model GA-126JAK;
- 1 (satu) buah selang wawarna Putih panjang $\pm$ 50 (lima puluh) meter;
- 1 (satu) buah selang warna Biru panjang $\pm$ 25 (dua puluh lima) meter;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 3 Mei 2021 Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mizan Als Mizan Bin Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU: 0220003771223, MIZAN tanggal Trx:2020-07-14, skj 13:46:02 No. struk 24, untuk pembelian minyak solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga Rp 6.400/liter dengan total sebesar Rp 1.344.000,00
 - 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU: 0220003771223, MIZAN tanggal Trx:2020-07-14, skj 13:47:03 No. struk 25, untuk pembelian minyak solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter seharga Rp 6.400/liter dengan total sebesar Rp 1.120.000,00;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- $\pm$ 4.500 (empat ribu lima ratus) liter BBM jenis Solar yang dimuat didalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum plasrik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter, yang masing-masing drum diisi sebanyak $\pm$ 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah drum plastik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang dimuat sebanyak $\pm$ 100 (seratus) liter BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna Biru merk Panasonic No. Model GA-126JAK;
 - 1 (satu) buah selang warna Putih panjang $\pm$ 50 (lima puluh) meter;
 - 1 (satu) buah selang warna Biru panjang $\pm$ 25 (dua puluh lima) meter;

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2021 Nomor 8/Akta Pid/2021/PN.Mtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Martapura tanggal 3 Mei 2021 Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp dan atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan banding untuk Terdakwa Nomor 65/Akta.Pid/2021/PN Mtp tertanggal 10 Mei 2021, yang dilaksanakan oleh Imansyah, SE. Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyatakan minta banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 6 Mei 2021 Nomor 8/Akta Pid/2021/PN.Mtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 3 Mei 2021 Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp dan atas permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan banding untuk Penuntut Umum Nomor 65/Akta.Pid/2021/PN Mtp tertanggal 11 Mei 2021, yang dilaksanakan oleh Imansyah, SE. Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Mei 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 8 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 8 Juni 2021 dengan Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding No 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, yang bersangkutan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Mei 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal yang sama dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2021 dengan Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding No 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa Mizan alias Mizan bin Abdul Hamid tersebut selama 7



(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp tanggal 18 Mei 2021, dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dengan Relas Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2021 maupun dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 6 Mei 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 3 Mei 2021 Nomor 65 /Pid.Sus/2021/PN Mtp, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Mei 2021 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 3 Mei 2021 Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memutus pidana penjara terhadap terdakwa **MIZAN Als MIZAN Bin ABDUL HAMID** tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat yang kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Selain dari itu terdakwa dalam memberikan keterangan dalam persidangan berbelit-belit dan tidak mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Mei 2021 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 3 Mei 2021 Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, Pemeriksaan Perkara Pidana Nomor : **65/Pid.Sus/20201/PN.Mtp** tersebut pada dasarnya telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan Terdakwa perihal adanya Ijin SIUP dan Ijin Lokasi usaha milik Terdakwa. Bahwa Ijin-ijin tersebut sama sekali tidak dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum padahal ada relevansinya terhadap Putusan Judex Factie. Maka untuk itu Pemohon Banding/Terdakwa akan menyampaikan bukti-bukti Ijin-Ijin



yang merupakan sebagian persyaratan yang akan Mohonkan Ijin kepada Menteri ESDM ;

2. Bahwa meskipun ijin-ijin tersebut di atas pada dasarnya bukan merupakan Ijin Niaga dari BPH MIGAS, tetapi Pemohon Banding/Terdakwa sudah melakukan upaya untuk melaksanakan ketentuan yang menjadi dasar dalam menjalankan usahanya, artinya terhadap Ijin-ijin yang ada pada Pemohon Banding/Terdakwa, BPH Migas sebenarnya tinggal mensahkan saja. Namun oleh karena **KETIDAKTAHUAN dan KETIDAK MENGERTIAN** Terdakwa terhadap Proses Pengajuan Perijinan tersebutlah yang mengakibatkan Pemohon Banding/Terdakwa harus melalui proses peradilan saat ini;

3. Bahwa di dalam Judex Factie tidak mempertimbangkan sama sekali hal-hal terkait penindakan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa yang berniaga BBM jenis Solar tanpa Ijin hendaknya harus persuasif, seyogyanya sebelum di tangkap dan diadili Terdakwa diberikan sanksi terlebih dahulu agar kiranya bisa melengkapi dokumen-dokumen perijinan Niaga BBM dan/atau usaha tersebut di tutup sementara waktu sampai dokumen-dokumen perijinan sudah di dapat oleh Terdakwa;

4. Bahwa putusan judex factie juga tidak mempertimbangkan lamanya hukuman yang harus di jalani Terdakwa, padahal sejak diperiksa di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan Terdakwa tidak ditahan. Bahwa terhadap lamanya penahanan yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding/Terdakwa sangat berat dijalani oleh Pemohon Banding/Terdakwa, hal ini dikarenakan Usaha Niaga yang dijalankan oleh Pemohon Banding/Terdakwa adalah semata-mata merupakan mata pencaharian Pemohon Banding/Terdakwa yang oleh karena **KETIDAKTAHUAN DAN KETIDAKMENGERTIAN** Pemohon Banding/Terdakwa akan proses Perijinan terhadap Usaha yang dijalankan. Bahwa usaha-usaha yang dijalankan pada dasarnya merupakan usaha yang tidak mempersulit masyarakat dalam berusaha, sebagaimana yang disampaikan oleh Ir. JOKO WIDODO tentang kemudahan berusaha dan kesempatan berusaha yang mana salah satunya adalah menekankan penyederhanaan prosedur dan waktu kemudahan berusaha. Bahwa Presiden Ir. Jokowi juga minta perhatian Kemudahan Berusaha tidak hanya ditujukan untuk pelaku menengah dan besar, tapi juga diutamakan usaha mikro, usaha kecil,



agar fasilitas kemudahan berusaha ini diberikan, baik dalam penyederhaan atau mungkin tidak usah ijin hanya registrasi; (*Dikutip dari Artikel "Menggenjot Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia" INDONESIA.GO.ID Portal Informasi Indonesia, "Selasa: 06 April 2021/1:11 WIB, Oleh : Administrator*);

5. Bahwa oleh karena alasan-alasan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa sebagaimana pada point 1 s/d 4 di atas, maka patut kiranya Majelis hakim Pengadilan Tingkat Tinggi Banjarmasin dapat memutuskan terhadap Pemohon Banding/Terdakwa berupa Hukuman Percobaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari serta menelaah secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp tanggal 3 Mei 2021, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan-keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Niaga ", sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp tanggal 3 Mei 2021 pada halamam 31 yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih dakwaan Pertama untuk dipertimbangkan dikarenakan dakwaan tersebut adalah sesuai dengan fakta dipersidangan



dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Pasal 53 huruf d Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah merupakan dakwaan alternative yang Kedua; Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin memperbaiki pertimbangan kata “Pertama” yang tertulis pada putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp tanggal 3 Mei 2021 pada halaman 31 menjadi kata “Kedua”, sehingga bunyi selengkapny adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Kedua dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi”;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai bunyi ketentuan yang termuat dalam Pasal 53 huruf d adalah berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)”; dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Usaha Niaga Minyak Bumi dan /atau kegiatan usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha;

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam hal ini pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Mizan Als Mizan Bin Abdul Hamid sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang



diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Melakukan Usaha Niaga Minyak Bumi dan / atau kegiatan usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur yang ke 2 adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan sendiri oleh Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik CV Sumber Rezeki Tiga Bersaudara yang bergerak dibidang perniagaan Bahan Bakar Minyak, yang pada tanggal 13 Juli 2020 telah membeli minyak solar sebanyak 5.000. liter dari PT. Resha Rabby Lestari dengan harga ditambah PPN dengan total harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah pembelian minyak solar tersebut disepakati, selanjutnya barangnya dikirim ke Desa Aluh-Aluh, kemudian minyak solar tersebut disimpan digudang samping rumah terdakwa tepatnya di Desa Aluh-aluh Besar No. 84 Rt.01 Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, minyak solar yang terdakwa beli dari PT. Resha Rabby Lestari tersebut telah berhasil terjual kepada para nelayan disekitar rumah terdakwa sebanyak 385 liter dengan harga perliternya Rp. 6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah);

Bahwa terdakwa menerangkan untuk melakukan kegiatan niaga minyak solar tersbut, terdakwa hanya memiliki izin dari pemerintah daerah saja, bukan dari Pemerintah Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah dapat dibuktikan unsur kedua dari dakwaan kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semua unsur-unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-undang RI. No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, dan Majelis Hakim Tingkat Banding yakin bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp tanggal 3 Mei 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura terhadap terdakwa Mizan alias Mizan bin Abdul Hamid tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat yang kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar, hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding hanyalah merupakan ulangan dari tuntutananya dan tidak merupakan hal yang baru. Karena hal tersebut sudah semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Kuasa Hukum Terdakwa yang mana sebenarnya pada angka 1, pada dasarnya Kuasa Hukum Terdakwa mengakui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp tanggal 3 Mei 2021 tersebut adalah sudah tepat dan benar, namun Kuasa Hukum Terdakwa pada intinya mohon supaya terdakwa bisa dihukum dengan hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut sebetulnya semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 65/Pid.Sus/201/PN Mtp tanggal 3 Mei 2021 pada halaman 37 dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 46 serta Pasal 222 ayat (1) KUHP, mengenai status barang bukti dan Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 3 Mei 2021 Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mtp. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami Wahyono,SH. selaku Hakim Ketua, Endang Sri Widayanti, SH.MH. dan H. Ajidinnor, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Mei 2021 Nomor 105/PID.SUS/2021/PT BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Gt. Erwina Darmawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd



Wahyono, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Endang Sri Widayanti, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

H. Ajidinnor, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Gt. Erwina Darmawati, SH.